

0008958-13.2016.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Paciente foi condenado a um ano e quatro meses de reclusão, sendo que, em 23.7.2007, a sentença penal condenatória transitou em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0008958-13.2016.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008958-13.2016.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 534/2016 - 1º Distrito Policial de Bragança Paulista, 3368/2016 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO VILLELA ROMAO

C-O-N-C-L-U-S-Ã-O:

Em 01 de dezembro de 2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz.

Eu, Mário Marcos de O. Cintra, digitei

Vistos,

Carlos Eduardo Villela Romão, qualificado nos autos, foi condenado por Sentença datada de 27/07/2018, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal.

Transito em julgado para o Ministério Público em 06/08/2018 (fl. 205).

Expedido o mandado de prisão condenatório, em regime fechado, o acusado não foi localizado.

Fl. 294. O Ministério Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É O BREVE RELATÓRIO.
D E C I D O.

No caso em tela, inegável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória analisado a partir da pena concretamente imposta.

Senão vejamos. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação aos 06/08/2018 (fl. 205).

Considerando a pena imposta ao condenado, de 01 ano, 04 meses e 10 dias, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Com o trânsito em julgado para a acusação em 06/08/2018, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, após a data do trânsito em julgado para a acusação transcorreu lapso temporal superior aos 04 anos, sem que a execução da pena imposta tivesse sido iniciada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2. A matéria atinente à adequada interpretação do art. 112, I, do Código Penal, foi objeto de minuciosa análise e amplo debate pela Sexta Turma deste Tribunal, no julgamento do HC nº 232.031/DF. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal, tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juiz da execução analise a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando como marco inicial a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação. (STJ - HC: 284764 AC 2013/0409317-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

O Supremo Tribunal Federal possui o mesmo posicionamento. Confira-se:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Paciente foi condenado a um ano e quatro meses de reclusão, sendo que, em 23.7.2007, a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação; e, em 30.9.2011, o Juízo da Execução Penal decretou a extinção da punibilidade. Entre essas datas não houve qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. 2. Segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal, a prescrição executória se regula pela pena aplicada depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, verificando-se em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes. 4. Ordem concedida."(HC 113715, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)

ANTE O EXPOSTO e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Carlos Eduardo Villela Romão, qualificado nos autos, com fundamento

no artigo 107, IV, c.c. artigos 109, V e 112, inciso I, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

P.R.I.C.

Oficie-se ao I.I.R.G.D. para baixa e devolução do mandado de prisão.

Dê-se baixa no mandado de prisão junto ao BNMP, se o caso.

Servirá, ainda, o presente, por cópia assinada digitalmente, como OFÍCIO.

Bragança Paulista, 01 de dezembro de 2022.

Laércio José Mendes Ferreira Filho
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA